

1028620-88.2021.8.26.0577

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Silvio José Pinheiro dos Santos

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 1ª Vara da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... da imputação da prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP), por falta de provas com fundamento no art. 386, VII, do CPP (fls.36/52).

A referida decisão que foi alterada em segundo grau (fls. 73/79), passando a constar a condenação do autor, sendo emitido mandado de prisão em 26/04/2021 (fls.29/30).

Foi então impetrado remédio constitucional ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

1ª Vara da Fazenda Pública

Av. Salmão, 678, São José dos Campos - SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1028620-88.2021.8.26.0577 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1028620-88.2021.8.26.0577

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Alisson Raimundo da Silva

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvio José Pinheiro dos Santos

Vistos.

Trata-se de ação proposta por ALISSON RAIMUNDO DA SILVA em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Alega a parte autora, em síntese, que respondeu criminalmente à Ação Penal nº 0029096-14.2012.8.26.0625, tendo sido absolvido em primeira instância por falta de provas. Aponta que no momento da ocorrência do roubo, no dia 29/04/2012, que teve lugar em Taubaté-SP, estava em São José dos Campos-SP, em uma confraternização familiar. Embora a vítima tenha reconhecido o autor, a prova colhida não foi suficiente para a condenação, sendo liberado.

Contudo, após recurso interposto pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça de São Paulo proferiu decisão revertendo a absolvição, fundamentando-se em um reconhecimento fotográfico feito na delegacia em 01/06/2013, momento posterior à data dos fatos, em desrespeito às formalidades do art. 226 do CPP, condenando-o a 5 anos e 6 meses de prisão em regime inicial fechado.

Aduz que se utilizando do remédio constitucional de Habeas Corpus auferiu duas posições favoráveis. No Habeas Corpus nº 626.382/SP obteve a revisão do regime inicial de cumprimento da condenação do regime fechado para o regime semiaberto.

Posteriormente, com o Habeas Corpus nº 644.765/SP, obteve a reversão do acórdão condenatório de segundo grau, vez que Tribunal de Justiça de São Paulo fundamentou a condenação do autor apenas no reconhecimento fotográfico realizado mais de um ano após a prática do delito e no fato deste estar no interior do veículo roubado, desconsiderando que o próprio reconhecimento se deu com inobservância das disposições contidas no art. 226 do CPP.

Afirma que houve evidente constrangimento causado pela prisão indevida, fundada na inverídica versão dos fatos. Assim, pugna pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Juntaram documentos (fls.07/90).

Deferidos os benefícios da justiça gratuita (fls.134).

Devidamente citada, a Fazenda Pública Estadual apresentou contestação, pugnando pela improcedência da ação (fls.141/152).

Houve réplica (fls.155/157).

É o relatório. DECIDO.

Trata-se de ação de indenização por danos morais, posto o autor ter sido condenado indevidamente em segunda instância, nos termos do artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º - A, inciso I (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), sendo submetido a uma pena restritiva de liberdade no total de 5 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado.

Consta dos autos que o autor foi absolvido da imputação da prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP), por falta de provas com fundamento no art. 386, VII, do CPP (fls.36/52).

A referida decisão que foi alterada em segundo grau (fls. 73/79), passando a constar a condenação do autor, sendo emitido mandado de prisão em 26/04/2021 (fls.29/30).

Foi então impetrado remédio constitucional de Habeas Corpus, o qual no de nº 626.382/SP obteve a revisão do regime inicial de cumprimento da condenação do regime fechado para o regime semiaberto (fls.31/33).

Posteriormente, com o Habeas Corpus nº 644.765/SP, obteve a reversão do acórdão condenatório de segundo grau, restabelecendo a sentença de primeiro grau que absolveu o autor (fls.20/26), sendo emitido alvará de soltura em 20/05/2021 (fls.34/35).

Pois bem. O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal estabelece a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

E em seu artigo 5º, inciso LXXV, prevê que "o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. ". Ambos os dispositivos se prestam a fundamentar o dever de indenizar na hipótese dos autos.

É inegável que a prisão de um cidadão, sempre empreendida por agentes públicos, lhe causa danos.

Esses danos são legítimos e devem ser suportados em nome da ordem social, quando a acusação que motivou a privação da liberdade é julgada procedente.

Caso seja rejeitada a hipótese acusatória, os prejuízos sofridos por aquele, cuja restrição de liberdade se mostrou ao final indevida, devem ser reparados independentemente da legalidade ou não da prisão que pode ter decorrido de flagrante ou decretada preventivamente no curso do processo.

Por outro lado, é inatacável a citação feita por ALEXANDRE DE MORAES em sua "Constituição do Brasil Interpretada" (6ª ed., pág. 453): "Dever de indenização ao preso provisório posteriormente absolvido: STJ - 'A Constituição da República, em razão da magnitude conferida ao status libertatis (art, 5º, XV), inscreveu no rol dos direitos e garantias individuais regra expressa que obriga o Estado a indenizar o condenado por erro judiciário ou quem permanecer preso por tempo superior ao fixado na sentença (art. 5º, LXXV), situações essas equivalentes à de quem foi submetido à prisão processual e posteriormente absolvido' (STJ - 6ª T. - Resp nº 61.899-1/SP - Relator Min. Vicente Leal - Ementário STJ, nº 15/220)"

No mesmo sentido, no REsp 427560/TO, deixou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça consignado que "assemelha-se à hipótese de indenizabilidade por erro judiciário, a

restrição preventiva da liberdade de alguém que posteriormente vem a ser absolvido. A prisão injusta revela ofensa à honra, à imagem, mercê de afrontar o mais comezinho direito fundamental à vida livre e digna. A absolvição futura revela a ilegitimidade da prisão pretérita, cujos efeitos deletérios para a imagem e honra do homem são inequívocos (notoria non egent probationem)" (1ª Turma, Relator Min. Luiz Fux, DJ 30.9.2002, página 204).

A concessão de indenização fundamenta-se na teoria do risco administrativo, que tem por base a solidariedade social.

Se o Estado causa tamanho gravame a um cidadão, privando-o de sua liberdade, e posteriormente conclui - por qualquer motivo - pela improcedência da acusação que motivou a prisão, viola os mais comezinhos princípios de Justiça, por impor a esse cidadão que suporte sozinho os ônus da atividade estatal de busca por segurança, entre elas a dor da separação de seus familiares, o afastamento de seu trabalho e o estigma social. "Para compensar essa desigualdade individual, criada pela própria Administração, todos os outros componentes da coletividade devem concorrer para a reparação do dano, através do erário, representado pela Fazenda Pública" (HELY LOPES MEIRELLES, "Direito Administrativo Brasileiro", 31ª ed., pág. 645).

Anoto mais uma vez ser irrelevante o fundamento da absolvição, que faz coisa julgada. Assim, lícita ou não a prisão, ela decorre da ação de agentes do Estado, e causa inegáveis danos àqueles por ela atingidos.

Se ao final se verifica que não é possível a condenação do acusado que foi preso no curso do processo, tem-se que este deve ser reparado pelos prejuízos decorrentes de sua prisão.

A indenização, neste caso, dispensa a produção de qualquer prova.

À restrição do direito de ir e vir e à privação do convívio familiar e do trabalho somam-se as características peculiares do sistema prisional brasileiro:

superpopulação, insalubridade, violência e convívio com facções criminosas, quando não promiscuidade.

No que diz respeito ao valor da reparação, não há, como se sabe, critério uniforme para a quantificação dos danos morais, que é deixada ao prudente arbítrio do Juiz de acordo com as circunstâncias de cada hipótese concreta, como deixou consignado o então Ministro do Supremo Tribunal Federal CÉZAR PELUSO, em voto proferido quando era desembargador neste Estado, que se tornou paradigma na matéria: "A indenização por dano moral é arbitrável, mediante estimativa prudencial que leve em conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa." (2ª Cam. Cível, Ap. nº 198.945-1, JTJ 156/94).

Na hipótese dos autos, entende este Magistrado que, considerando o período de reclusão de 25 (vinte e cinco) dias e as circunstâncias acima apontadas, o valor de R\$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), atende aos objetivos acima.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, condenando a ré a pagar ao autor indenização por danos morais, na importância de R\$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), cujo valor deverá ser corrigido desde a data da prolação desta sentença, de acordo com a tabela prática do Tribunal de Justiça aplicável aos débitos em geral (IPCA-E, conforme Repercussão Geral 810 do STF e os fundamentos ali adotados), e acrescido de juros moratórios a contar da citação, conforme dispuser a Lei 11.960/09.

Condeno a ré ao pagamento das custas, despesas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Sentença não sujeita a reexame necessário (art. 496, § 3º, II, CPC).

P.I. - Sentença registrada eletronicamente.

São José dos Campos, 24 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA